

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
יואב סגלוביץ'  
אלעזר שטרן  
דבי ביטון  
רון כץ  
קארין אלהרר  
רם בן ברק

פ/25/3616

### הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ועדת מכרזים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 142 א. בפקודת העיריות<sup>1</sup> (להלן – הפקודה), בסעיף 142א(ט), במקום "סעיף 148" יבוא "סעיף 197א".
2. ביטול סעיף 148. סעיף 148 לפקודה – בטל.
3. תיקון סעיף 149 ג. בסעיף 149ג(2)(ב) לפקודה, המילים "או המכרזים" – יימחקו.
4. תיקון סעיף 170 ג3. בסעיף 170ג3 לפקודה –
  - (1) בסעיף קטן (ב), במקום "ועדת הכספים וועדת המכרזים" יבוא "ועדת הכספים";
  - (2) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "ואולם בישיבות ועדת המכרזים" – תימחק.
5. תיקון סעיף 197. בסעיף 197 לפקודה, במקום "להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה" יבוא "לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים".
6. הוספת סעיפים 197א ו-197ב. אחרי סעיף 197 לפקודה יבוא:

"ועדת מכרזים 197א. (א) תוקם ועדת מכרזים, מבין עובדי העירייה ועבודתה שתמלא את התפקידים המפורטים בסעיף 197ב, ואלה חבריה :

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל מס' 8, עמ' 197.

(1) המנהל הכללי של העירייה או מי שהוא מינה לנציגו והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2) גזבר העירייה או מי שהוא מינה לנציגו;

(3) היועץ המשפטי של העירייה או עורך דין שהוא מינה לנציגו.

(ב) המנהל הכללי של העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי של העירייה, רשאים למנות ממלא מקום להם או לנציגיהם.

(ג) החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הוועדה הנוכחים בישיבה; כל חברי הוועדה יהיו מניין חוקי בישיבת הוועדה.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע משאר הוראות הפקודה והוראות כל דין לעניין התקשרות העירייה בחוזה.

תפקידי ועדת המכרזים  
197ב. תפקידי ועדת המכרזים הם להחליט על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים שמבצעת העירייה, לערוך הליך התקשרות במכרז או בפטור ממכרז ולקבל כל החלטה הנדרשת לביצוע תפקידיה; לעניין זה, "התקשרות" – למעט התקשרות כאמור בסעיפים 198א או 198ב.

7. תיקון סעיף 198 בסעיף 198 לפקודה, אחרי "לקבוע בהן" יבוא "תנאים להבטחת קיומו של מכרז וכן".

8. תיקון פקודת המועצות המקומיות<sup>2</sup>, בסעיף 13ב – המועצות המקומיות

(1) האמור בו יסומן "א";

<sup>2</sup> פקודת העיריות (נוסח חדש)

(2) במקום "ו-149 יבוא" יבוא "149 יב, ו-196 עד 198 ב";

(3) בסופו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חבר הוועדה כאמור בסעיף 197א(א)(3) לפקודה האמורה, יכול שיהיה מי שאינו עובד המועצה המקומית".

תחילה 9. תחילת החוק ביום יח' בחשוון התשפ"ד (2 בנובמבר 2023).

הוראת מעבר 10. צו שהותקן לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, בעניין מכרזים, ושהיה בתוקף ערב תחילת חוק זה, יראו אותו כאילו הותקן לפי סעיף 198 לפקודה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, כפי שהוחל בסעיף 13ה1 לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה.

### ד ב ר י ה ס ב ר

במסגרת החלטת ממשלת ישראל 549 – "תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022-2026" מיום 24.10.2021, הוחלט, בין השאר, לבחון שינויים והתאמות נדרשים בהליכי המכרזים והתקשרויות ברשויות מקומיות במטרה לצמצם את יכולת ההשפעה של ארגוני פשיעה, על הליכי ותוצאות המכרזים וההתקשרויות, ובתוך כך לבחון שינויים נדרשים בהרכב ועדות המכרזים ותפקידיהן, זאת בהתאם להמלצות דו"ח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר-המידות בשלטון המקומי (2016). צוות זה, אשר כלל נציגים מארבעת הגופים הנוגעים לעניין - משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל והשלטון המקומי, הגיש דין וחשבון העוסק בשורה של נושאים והמלצות. מתוך דוח הצוות מוצע בתזכיר חוק זה ליישם את ההמלצות הנוגעות להליכי ותוצאות המכרזים וההתקשרויות.

הצעת החוק מציעה תיקון לפקודת העיריות ובמסגרתו ביטול סעיף 148 לפקודת העיריות לעניין הרכב ועדת המכרזים של העירייה, ושינוי הרכב ועדת המכרזים בשלטון המקומי להרכב מקצועי. כמו כן, כיום, ועדת המכרזים בשלטון המקומי דנה במכרזים בלבד (ולא הליכי התקשרות אחרים בפטור ממכרז) והינה גורם ממליץ בלבד. על מנת לטייב ולמקצע תהליך זה וכפי שהדברים נוהגים לגבי השלטון המרכזי, מוצע לקבוע כי תפקידיה של ועדת המכרזים בשלטון המקומי יהיו להחליט על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, שמבצעת הרשות המקומית, לערוך הליך התקשרות במכרז או בפטור ממכרז, ולקבל כל החלטה הנדרשת לביצוע תפקידיה. כן מוצע להבהיר כי במסגרת סמכותו של שר הפנים לקבוע בתקנות לפי סעיף 198 לפקודת העיריות, בעניין מכרזים, נכללת אף הסמכות לקבוע הוראות לגבי תנאים להבטחת קיומו של מכרז, כדוגמת ערבות וביטוח. התיקון המוצע יוחל גם על המועצות המקומיות על דרך תיקון פקודת המועצות המקומיות והחלתם של התיקונים המוצעים לפקודת העיריות.

סעיפים 1 ו-2 - סעיף 148 לפקודת העיריות קובע הוראות לעניין ועדת מכרזים של העירייה. בתוך כך נקבע, כי מועצת העירייה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה, אשר תפקידה יהיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העירייה על ההצעה שלדעת הוועדה

ראויה לאישורו. ראש הרשות רשאי לא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הוועדה וכן רשאי לאשר, באישור המועצה, הצעה שוועדת המכרזים לא המליצה עליה. הוראות בנוסח זהה קבועות בסעיף 123 לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950 ובסעיף 40א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.

יצוין, כי ועדת המכרזים ברשות המקומית שונה מוועדת מכרזים בשלטון המרכזי בשני היבטים מהותיים: האחד, ועדת המכרזים ברשות מקומית ממונה על-ידי נבחר ציבור ומורכבת מנבחר ציבור, ואילו בהתאם להוראת סעיף 8 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, הרכב ועדת המכרזים בשלטון המרכזי כולל הרכב מקצועי של הגורמים המקצועיים הנוגעים בעניין;

השני, נוגע לתפקיד הוועדה. בעוד שתפקידן של ועדות המכרזים הפועלות במסגרת השלטון המרכזי הוא להחליט בדבר כל התקשרות שמבצע הגוף, ברשויות המקומיות תפקיד ועדת המכרזים אינו נוגע לכל התקשרות, אלא מוגבל אך ורק למתן המלצה לראש הרשות בעניין התקשרות הטעונה מכרז (ולא התקשרויות בפטור ממכרז), וראש הרשות הוא זה אשר בסמכותו לאשר את ההתקשרות.

בהינתן שההחלטות המובאות לפתחן של ועדות המכרזים הן החלטות שהשיקולים המנחים בהן מתמקדים בהיבטים ביצועיים מקצועיים הנוגעים להחלטות בעלות אופי נקודתי-פרטני (כדוגמת: זהות הגורם אשר יזכה במכרז זה או אחר), בשונה מהחלטות בעלות אופי עקרוני כחלק מגיבוש וקביעת מדיניות הרשות (כדוגמת: גיבוש תקציב העירייה שעל בסיסו מתבצעות ההתקשרויות האמורות). לפיכך על מנת לטייב ולמקצע תהליך זה ובהמשך להשוואת הדברים לנוהג בשלטון המרכזי, מוצע שחברי ועדת המכרזים יהיו גורמים מקצועיים.

אי לכך, מוצע לבטל את סעיף 148 לפקודת העיריות, שקובע כי חברי ועדת מכרזים בעירייה יהיו מבין חברי מועצת העירייה וכי סמכותה של ועדת המכרזים בעירייה מוגבלת למתן המלצה, בלבד, לראש העירייה, על הצעה שהוגשה במכרז שלדעת הוועדה ראויה לאישורו של ראש העירייה.

סעיף 3 ו-4 – תיקונים טכניים במקומות בהם מוזכרת ועדת המכרזים בתצורתה הנוכחית כאשר אין רלוונטיות יותר להתייחסות אליה לפי הצעה זו.

סעיף 5 - סעיף 197 לפקודת העיריות, שעניינו "חובת מכרזים", קובע כי עירייה לא תתקשר בחוזה להעברת מקרקעין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז. למען הסר ספק, מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהתאים את הנוסח בנוגע לחובת המכרז הקבועה בו לגבי עיריות, להיקף חובת המכרז הקבועה בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (בפרק זה – חוק חובת המכרזים), החלה על השלטון המרכזי, כך שכל התקשרות לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים שמבצעת עירייה תיעשה במכרז, למעט החריגים שייקבעו בתקנות לפי סעיף 198.

סעיף 6 – מוצע בסעיף זה להוסיף לפקודה את סעיפים 197א ו-197ב שבמסגרתם ייקבעו הרכב ועדת המכרזים, עבודתה ותפקידיה. בסעיף 197א מוצע לקבוע את הרכב ועדת מכרזים בעירייה – המנהל הכללי של העירייה או מי שהוא מינה לנציגו; גזבר העירייה או מי שהוא מינה לנציגו; והיועץ המשפטי של העירייה או עורך דין שהוא מינה לנציגו. יצוין כי לעניין ההחלה על מועצות מקומיות ואזוריות, בהן היועץ המשפטי של הרשות אינו בהכרח עובד המועצה המקומית, מוצע להבהיר כי ניתן יהיה למנות גם מי שאינו עובד המועצה המקומית. בדומה לקבוע בתקנות לפי חוק חובת המכרזים וכדי לאפשר לוועדת המכרזים של העירייה לפעול באופן רציף, מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ב), כי המנהל הכללי של העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי של העירייה שהוא עובד עירייה, רשאים למנות ממלא מקום להם או לנציגיהם. בסעיף

קטן (ג), מוצע לקבוע את סדרי העבודה הבסיסיים של הועדה. בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי אין בהוראות סעיף 197א המוצע כדי לגרוע מהוראות פקודת העיריות והוראות כל דין לעניין התקשרות העירייה בחוזה. כך, לדוגמא בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות, מכירה, החלפה או השכרת קרקע של העירייה יאושרו בהחלטה של רוב חברי המועצה של העירייה ובאישורו של שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, וניהול הליך ההתקשרות ייעשה על ידי ועדת המכרזים.

בסעיף 197ב מוצע לקבוע כי תפקידי ועדת המכרזים הם להחליט על כל התקשרות לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, שמבצעת עירייה, לערוך הליך התקשרות במכרז או בפטור ממכרז, ולקבל כל החלטה הנדרשת לביצוע תפקידיה, והכול למעט התקשרות כאמור בסעיפים 198א או 198ב שעניינם, בהתאמה, "פטור ממכרז לעבודות פיתוח" ו"ביטוח תאונות אישיות לתלמידים", ולגביהן נקבע סמכות החלטה לגורמים אחרים כמפורט באותם סעיפים.

סעיף 7 - מוצע להבהיר כי במסגרת סמכותו של שר הפנים לקבוע בתקנות לפי סעיף 198 לפקודת העיריות, בעניין מכרזים, נכללת אף הסמכות לקבוע הוראות לגבי תנאים להבטחת קיומו של מכרז, כדוגמת ערבות וביטוח.

סעיף 8 - מוצע לתקן את פקודת המועצות המקומיות לצורך החלת מספר הוראות מפקודת העיריות כנוסחן לפי הצעת חוק זו.

סעיף 9 - מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה ביום יח' בחשוון התשפ"ד (2 בנובמבר 2023), וזאת, נוכח כך שביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023) יתקיימו בחירות ברשויות המקומיות, כך שזהות חברי ועדות המכרזים ברשויות המקומיות, צפויה ממילא להתחלף כבר במועד זה. יצוין כי לפי סעיף 24 לפקודת העיריות, המועצה החדשה תחל לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות.

סעיף 10 - כדי לשמור על רציפות חקיקתית בכל הנוגע לתחום המכרזים במוצעות המקומיות, מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה צו שהותקן לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, בעניין מכרזים, ושהיה בתוקף ערב תחילת חוק זה (התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות והתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות), יראו אותו כאילו הותקן לפי סעיף 198 לפקודת העיריות (הוא הסעיף המסמך לקביעת תקנות בענייני מכרזים), כנוסחו בסעיף 5 להצעת חוק זו, כפי שהוחל בסעיף 13ה לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)